

특정감사

감사결과 보고서

- 근로시간면제자 복무위반 및 부당한 업무 지시 등 -

2024. 10.

한국체육산업개발주식회사

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 「감사규정」 제4조(감사의 종류) 및 제30조(특정감사)에 따라 실시하는 특정감사로서, 근로시간면제자의 장기간에 걸친 복무위반과 ○○○●▼●○ ▲●장의 부당한 업무지시 등 부조리 신고 2건이 접수되어 이에 대한 문제점과 원인 파악을 통해 책임소재 규명 및 적절한 개선대책을 마련하는데 그 목적을 두었다.

2. 감사범위 및 감사중점

이번 감사는 제보된 내용을 바탕으로 2021. 6. 20.부터 2024. 6. 20.까지¹⁾의 행위 및 업무 전반을 감사범위로 설정하였으며, 아래의 사항을 확인하는데 감사의 중점을 두었다.

- ☐ 근로시간면제자의 복무위반 및 관리실태 확인 · 점검
- ☐ ○○○●▼●○▲●장의 부당한 업무 지시(공연기획사 차량 등록) 여부

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2024. 6. 20.부터 2024. 9. 13.까지 감사실 인원 3명이 참여하였고 공정하고 투명한 감사업무 수행을 위해 감사 전 · 후에 각각 제척 · 회피 자가진단, 청렴 · 윤리의식 자가진단을 시행하였다.

감사 진행 과정

- (5. 19.) 부조리신고센터 제보 접수
- (6. 20.~6. 28.) 특정감사 계획 수립 및 제보자료 검토
- (7. 1.~8. 8.) 자료수집 및 참고인 면담 실시
- ※ (7. 19.~8. 26.) 문답 거부 등 감사 지연 행위 발생(1차: 입출차 기록, 2차: 부당한 업무 지시)
- (7. 31.~9. 6.) 사실관계 확인을 위한 질의서 및 소명자료 요청(1, 2차) · 접수
- ※ (8. 19.~9. 6.) ○○○●팀 질문서 송부 및 답변접수

1) 대상 시기 선정 사유: 복무 및 부당한 업무 지시 관련 징계시효 적용

4. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당사항 등과 관련하여 관련부서와 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 질문·답변 과정을 통해 의견을 교환하였으며, 감사결과에 대한 처분의 객관성 및 공정성을 확보하고자 감사자문(법무법인 등)을 실시하였고 이후 내부 검토를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 제보내용 확인 등

1. 제보내용 접수 및 확인 결과

감사실은 ▲■○○○○과 관련하여 [표1] 과 같이 근로시간면제자가 평소 상습 지각을 하는 등 근무시간을 준수하지 않았으며 이와 관련하여 ▼■○팀이 복무 관리에 소홀 하였다거나, ○○■▼■○▲■장이 특정 기획사에 대한 특혜제공 관련 부당한 업무지시를 하였다는 제보를 접수하여 이를 확인하였다.

[표 1] 제보내용 확인 결과

연번	제보 요지	확인 결과
1	■ 근로시간면제자 복무위반	■ 사실(확인된 내용을 보고서에 기재)
2	■ 근로시간면제제도 관리 부적정	■ 사실(확인된 내용을 보고서에 기재)
3	■ 부당한 업무 지시(차량의 무료등록 강요)	■ 사실(확인된 내용을 보고서에 기재)
4	■ 대관차량 관리 부적정(조사 중 추가 발견)	■ 사실(확인된 내용을 보고서에 기재)

확인 결과, 근로시간면제자 관련 2건, 부당한 업무 지시 1건에 대해서 문제점을 발견하였으며, 추가로 개선이 필요한 대관차량 관리 1건에 대한 처리방향 등을 본보고서에 구체적으로 기재하였다.

2. 적극행정면책 및 내부변호인 제도 이용현황

감사실은 피신고인 및 참고인 등에게 문답 및 소명 요청시 적극행정면책제도를 통해 공공의 이익을 위해 처리한 결과 그 행위에 고의나 중대한 과실이 없음을 입증하거나 내부변호인을 선임하여 방어권 보장 및 적극적 소명기회를 부여하였으나, 본건에 대해 접수된 건은 없었다.

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 아래 표와 같이 총 위법·부당사항 8건이 확인되었다.

감사결과 처분요구 현황

구 분	합 계 (인 원)	징 계 (인 원)	경 고 (인 원)	주 의 (인 원)	개 선 (부 서)	통 보 (부 서)
건 수	8 (8)	3 (3)	2 (5)		1	2

- ☐ 2024. 5. 19.에 근로시간면제자 복무 관련 및 부당한 업무 지시에 관한 내용 2건의 부조리신고가 접수되어, 감사실에서 신고내용을 조사하여 확인한 결과, 주요 문제점은 다음과 같다.
- ☐ 첫째, 풀타임 근로시간면제자 2명은 단체협약 및 노사합의서에 근로시간면제자의 복무에 관해 별도의 규정을 두고 있지 않음에도 불구하고 2021. 11.부터 2024. 6.까지 각각 총499일, 총319일 지각하는 등 비정상적으로 출퇴근한 사실을 확인하였다.
- ☐ 둘째, ▼■○팀은 노·사가 자율적으로 합의한 근로시간면제제도에 따라 사용계획 및 사용실적 관리의무가 있음에도 불구하고 객관적인 근거없이 과도한 유권해석만으로 단 한번도 사용실적에 대한 적정성을 검토하지 않는 등 관리의 문제를 확인하였다.
- ☐ 셋째, ◎◎■▼■○▲■은 ▼■○팀의 ◎◎■직원 2명에게 2021년부터 2022년까지 특정기획사의 대관행사 차량을 무료로 등록하도록 강요하였으며, ◎◎■직원 2명은 부당한 지시임을 인지하고도 협조한 사실을 확인하였다.
- ☐ 이에, 감사 결과 근로시간면제자의 복무위반과 근로시간면제제도 관리 부적정 및 부당한 업무지시와 관련된 직원들에 대하여 신분적 조치와 함께 재발방지를 위해 근로시간면제자의 복무를 확인할 수 있는 방안마련 및 대관차량 관리 등 각 해당부서에 개선방안을 마련하도록 처분요구 하였다.

한국체육산업개발주식회사 대표이사

징 계 · 경 고 · 개 선 · 통 보

제 목 근로시간면제자 복무위반 및 부당한 업무 지시 등

관 계 부 서 ▼▲▼실(□▲▼팀), ■□○실(◎◎■팀, ▼■○팀)

내 용

1. 업무 및 사건 개요

「▼▲▼실 □▲▼팀」은 사측을 대표하여 노조와의 실무교섭 및 단체협약 체결 등 노사 관리 업무를 총괄하고 있으며 근로시간면제자의 임금 지급 업무를 수행하고 있다.

「■□○실 ◎◎■팀」은 올림픽공원 시설물 대관사업을 담당하고 있으며 대관행사시 대관차량의 무료 등록과 관리 업무를 수행하고 있다.

「■□○실 ▼■○팀」은 올림픽공원 주차관리 업무를 담당하고 있으며 대관행사시 대관차량의 일괄정산(유료 등록) 및 관리 업무를 수행하고 있다.

2024년 5월 19일 근로시간면제자 복무 관련²⁾ 및 부당한 업무 지시³⁾에 관한 내용 2건이 부조리신고센터를 통해 신고·접수되어 조사한 결과, 근로시간면제자의 복무위반, 부당한 업무 지시, 근로시간면제제도 및 대관차량 관리에 대한 문제점을 발견하였다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

가-1, 2. 근로시간면제자 복무 및 관리 관련

「노동조합 및 노동관계조정법」(이하 ‘노조법’이라 함) 제24조(근로시간 면제 등)

2) 풀타임 근로시간면제자의 잦은 지각, 조기퇴근 등 복무 불량과 ▼■○팀의 관리 소홀

3) ◎◎■▼■○▲■장이 ◎◎■팀 ▼▲▼담당자에게 특정 공연기획사의 차량을 무료처리하도록 지시함

제1항에 따르면 근로자는 단체협약으로 정하거나 사용자의 동의가 있는 경우에 근로계약 소정의 근로를 제공하지 아니하고 사용자로부터 급여를 지급받으면서 임금의 손실 없이 사용자와의 협의·교섭, 고충처리, 산업안전 활동 등 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 업무와 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있다.

「고용노동부」의 행정해석에 의하면 ①근로시간면제자는 노조전임자⁴⁾와 달리 일반 근로자에 준⁵⁾하고, 풀타임 근로시간면제자라도 출퇴근의 의무가 있음으로 관리방식은 회사의 취업규칙 등 내부규칙에 따르는 것이 바람직⁶⁾하다고 하였으며,

②면제활동과 관련하여 사후적으로 사용시간 및 내역에 대한 제출의무나 입증 책임에 대해 법령에 규정된 바가 없으므로 자율적으로 결정할 수 있다⁷⁾고 하였다.

「대법원」은 ①노조전임자도 근로자로서의 신분⁸⁾을 갖는다고 보고, 출근은 통상적인 조합업무가 수행되는 노조사무실에서 조합업무에 착수할 수 있는 상태에 임하는 것이라 할 것이고, 만약 전임자가 사용자에게 대하여 취업규칙 등 소정의 절차를 취하지 아니한 채 위와 같은 상태에 임하지 아니하는 것은 무단결근에 해당한다⁹⁾고 하였으며,

②노조전임자라 할지라도 사용자와의 사이에 기본적인 근로관계가 유지되므로 단체협약에 노조전임자에 관하여 특별한 규정을 두거나 특별한 관행이 존재하지 아니하는 한 출퇴근에 대한 사유를 적용 받는다¹⁰⁾고 판결하였다.

4) 구)노동조합 및 노동관계조정법 제24조(노동조합의 전임자) 2항에 따라 무급으로 노동조합 업무에 종사하는 자

5) 노사관계법제과-406, 2010.8.6. 근로시간면제자 처우에 대한 질의

6) 노사관계법제과-356, 2010.8.4. 근로시간면제자의 출퇴근 확인방법에 대한 질의

7) 노사관계법제과-698, 2010.9.8. 면제활동 사용절차 및 확인방법에 대한 질의

8) 대법원 2003.9.2. 선고2003다4815,4822,4839 노조전임자도 사용자와의 기본적인 노사관계는 유지됨

9) 대법원 1995.4.11. 선고94다58087 노조전임자의 출·퇴근 등에 관한 취업규칙 적용 여부 및 무단결근의 의미

10) 대법원 2005.10.13. 선고2005두5093 노조전임자도 출퇴근에 관한 규정을 적용하여 징계할 수 있다는 견해

회사와 노동조합이 체결한 「**단체협약**」 제11조(근로시간면제한도 및 근로시간면제자 처우)에 근거한 「**근로시간면제 노사합의서**」의 ‘2. 근로시간면제자의 면제시간 사용’에 따라 면제활동을 하기 위해서 ①노조는 사전에 근로시간 면제자의 명단, 사용일, 사용시간을 정한 사용계획서를 제출하여야 하며 ②회사는 동 사용계획서에 의거 급여를 지급할 수 있고 ③노조는 월별 근로면제시간 사용실적을 작성하여 제출하며 회사는 동 사용실적에 의거 급여를 지급할 수 있다. 또한 ④회사가 근로면제시간 사용의 적정성을 확인하기 위하여 관련자료를 요청할 경우 노조는 이에 협조하기로 합의하였다.

「**인사규정**」 제118조에 직원이 결근 또는 지각하는 경우에는 소속 부서장에게 사전신고를 하도록 하고 있으며, 제119조에는 직원이 근무시간 중에 외근, 조퇴 또는 외출을 하고자 할 경우에는 소속 부서장에게 사전 승인을 받도록 되어 있고, 제161조(징계사유 등) 제1항 1호 ‘법령, 정관, 그 밖의 제규정을 위반한 경우’, 제2호 ‘직무상의 의무를 위반하였거나 또는 정당한 사유 없이 직무를 태만히 하였을 경우’ 등을 징계사유로 삼고 있다.

또한 노조는 조합원에 대해서 「**단체협약**」 제40조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 기타 제규정을 위반한 경우’, 제2호 ‘직무상의 의무를 위반하거나 또는 정당한 사유 없이 직무를 태만히 하였을 경우’ 회사가 조합원을 징계 할 수 있도록 하였다.

회사는 「**단체협약**」 제11조에 따른 「**근로시간면제 노사합의서**」를 근거로 근로시간면제제도를 운영하고 있으나, 위 합의서 내에는 근로시간면제자의 근태 관리에 대해서는 노사가 자율적으로 정한 별도의 규정으로 명시되어 있지 않기에 일반적인 근로자의 지위를 갖는다¹¹⁾고 보는 것이 합당하다.

따라서 출퇴근의 의무도 주어지고 내부규정에 적용도 받는다고 할 수 있다.

11) 5p 근로시간면제자 관련, 고용노동부 행정해석 및 판례에 해당함

나. 부당한 업무 지시 관련

회사는 직원에게 공공기관으로서 맡은 바 직무를 성실히 수행함과 더불어 청렴한 공직사회 구현을 위해 보다 높은 청렴성을 요구한다. 이를 위해 「인사규정」 제114조(복무통칙) 제1항에서 회사의 정관 및 제규정을 준수하여 성실히 직무를 수행하도록 하고 있으며, 「인사규정」 제161조(징계사유 등) 제1항 1호 ‘법령, 정관, 그 밖의 제규정을 위반한 경우’, 제2호 ‘직무상의 의무를 위반하였거나 또는 정당한 사유 없이 직무를 태만히 하였을 경우’, 제6호 ‘직무권한 등을 행사하여 부당한 행위를 한 경우’ 등을 징계사유로 삼고 있다.

다. 대관차량 관리 관련

대관행사시 행사차량은 「올림픽시설물대관운영시행세칙」 제26조(주차료) 제3항에 의거 ▲■◎팀에서 행사차량 출입증 발급기준표에 따라 무료로 등록할 수 있으며, 「올림픽시설물주차관리시행세칙」 제7조(대관차량)에 의거 ◎◎■팀에서 행사 주최측의 요청이 있을 경우에 한해 행사 이용객 및 스태프들의 차량에 한해서 등록 후 유료(일괄 사후정산)로 처리할 수 있다.

또한 제5조(정기주차 대상) 1호 가목 7) ‘기타 회사가 인정하는 차량’에 의거 사우회 사업관련 차량등록 등 대관기획사 차량이 아닌 특수한 경우에 한해, 대표이사의 승인(전자문서 결재) 후 정기차량으로 등록할 수 있도록 되어 있다.

다시말해, 올림픽공원 대관행사시 대관차량의 등록 및 처리(무료 또는 유료)는 규정으로 명시되어 있다. 다만, 대상자는 대관사용자(기획사 및 주최측)뿐이며, 요청된 차량을 무료 또는 유료로 등록할 수 있는 관리자는 ▲■◎팀(○◎○담당자)과 □▲▼팀(○◎○담당자)뿐이다.

따라서, ▲■◎팀과 □▲▼팀은 더욱더 투명하게 관리해야 할 의무가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가-1. 근로시간면제자 복무위반

감사실은 풀타임 근로시간면제자의 복무불량 관련 제보가 접수되어 2021년 6월 20일부터 2024년 6월 20일까지(3개년)의 복무를 확인하였으며 구체적인 점검 기준과 결과는 다음과 같다.

위 기간에 해당하는 풀타임 근로시간면제자는 ○노조(■○노조)에만 3명으로 올림픽공원내 우리금융아트홀 ▲층에 위치한 ○○○○사무실에서 업무를 수행하고 있으며 근로면제시간의 기준은 [표2] 와 같다.

[표 2] 노동조합 근로면제시간 사용계획¹²⁾

구 분	직 위	이 름	면제일시	근로면제시간(H)	비 고
○노조	▲■장	▼■○	월~금 09:00~18:00	5,880 (1,960×3명)	1월~12월 (풀타임)
	▲○○○장	○○○■ ¹³⁾			
	▼▲▼장	▼▲▼			

풀타임 근로시간면제자의 출퇴근과 관련하여 별도의 관리방식을 적용하거나 내부규정 적용의 배제 등에 대해 합의한 바 없으므로, 「단체협약」 제72조(근로시간 및 휴게시간)에 따라 조합원 근로시간인 주5일(월~금), 1일 8시간(09~18), 주40시간과 동일하게 적용하고 있으나, 출퇴근을 확인할 수 있는 별도의 내부 전산시스템은 사용하고 있지 않음을 확인하였다.

이에 감사실은 조작이 쉽지 않고, 전산시스템에 의해 자동적, 기계적으로 생성되는 차량의 입출차 기록¹⁴⁾(지각 및 조기퇴근 등을 확인 할 수 있는 객관적 증거)을 활용하여 출퇴근시간을 산정하기로 하였다.

먼저 평일 출근시간대 기준으로 3명의 주소지¹⁵⁾로부터 각각 조합사무실까지의 거리와 최소경로(네이버 지도)를 확인한 결과, ①차량으로 출근시 ▼■○과 ○○■는

12) 붙임1) ○○■팀-2730, 2023년 노동조합 근로면제시간 사용계획 알림

13) ▼■○은 2023년도부터 풀타임 근로시간면제자로 지정됨

14) 서울중앙지법 2021.10.21.선고2020구합7721 차량의 입출차 기록을 근무지 이탈의 객관적 증거로 인정함

15) ○○■은 ○○○ □▲▼, ▼▲▼는 ○○■ ○○○, ▲■○은 ▼▲▼ 거주중으로 확인됨(인사정보)

각 30km 이상의 거리로 최소 1시간 이상 소요되며 ■□○은 22km 이상의 거리로 최소 50분 이상 소요된다. 또한 ②대중교통으로 출근시 ○○○, □▲▼는 각각 버스와 지하철로 최소 2번 이상 환승하여만 하고 1시간 20분 이상 소요되며, ▲■◎은 1번 이상 환승으로 1시간 이상이 소요된다.

위와 같이 3명 모두 출퇴근시 자차를 이용할 경우가 효율적이라고 판단되어 정기차량 등록 여부를 확인¹⁶⁾ 후 2021년 11월부터 2024년 6월까지의 평일 입출차 내역¹⁷⁾ (단, 연차, 병가 등 사유가 명확한 일자와 일반적인 근로자의 유연근무시 인정되는 09:05분까지는 정상적인 출근으로 간주하고 제외 처리함)을 토대로 확인한 결과, [표3] 과 같은 다수의 비정상적인 입출차 기록을 발견하였다.

[표 3] 비정상적인 입출차 내역(요약)

구 분	9시 이후 출근(지각)	18시 이전 조기퇴근	총 근로기준 일수 대비		비 고
			지각	조기퇴근	
▼■○	총 499일 (평균 90분)	총 179일 (평균 129분)	76%	27%	-
근로기준 일수(657일)					
○○■	총 319일 (평균 74분)	총 171일 (평균 77분)	60%	32%	2023.12.12. 이후 기록 없음
근로기준 일수(536일)					

사실확인을 위해 입출차 기록이 없는 내역(○○○ 49일, ▲■◎ 55일)을 포함한 비정상적인 입출차 기록에 대해 문답을 요청(7. 19.)하였으나, “앞으로는 노조와 관련된 모든 일은 ▼■○팀을 통해서만 소명자료를 전달받기로 하겠다” 고 거부하였다.

이에 감사규정 제8조의 2(감사 불응시의 조치)에 따라 대표이사에게 보고 후 ▼■○팀을 통해 문서로 전달(7. 31.)하여 ○○○과 □▲▼로부터 답변(8. 8.)을 받았으며 소명내용¹⁸⁾은 다음과 같다.

16) ○○■, ▼▲▼의 경우는 차량으로 출퇴근을 하고 있으나, ▲■◎의 경우는 대중교통이용으로 추정됨(차량등록 없음)

※이에 ▲■◎의 경우 출퇴근 기록을 확인할 수 없어, 처분요구에서 제외함

17) 불임2) 입출차기록 세부 내역(주차시스템 변경으로 인해 2021.11.이전 기록은 없어 이후의 내역으로만 조사함)

18) 불임3) 회사의 소명 요청에 대한 답변 각 1부(○○■, ▼▲▼ 둘다 동일한 답변서로 제출함)

대법원 판례(2005.10.13. 선고 2005두5093)를 근거로 그간 회사에서 ①단 한차례도 복무 점검을 시행 하거나 출퇴근에 대해 소명을 요구한 적 없이 정당한 노동조합 활동으로 인정하여 급여를 지급하였고 ②일반 근로자의 복무처리에 활용하는 내부 전산망도 사용하지 않아 풀타임 근로시간면제자의 복무는 ○○장이 전적으로 관장하여 처리¹⁹⁾하였기에 ③특별한 관행이 성립한 것으로 출퇴근에 대한 사규의 적용은 부당하고 관행을 벗어난 관여는 노동조합의 운영에 대한 지배·개입의 여지가 충분할 것이라고 주장하며,

회사가 임의로 단정한 지각, 조기퇴근, 출근여부 확인 필요에 대해서 답변할 의무는 없으나 비정상 일자에 대해 조합원 격려를 위한 다과 및 조합사무실 소모품 등 구매 후 출근, 공원 외 사업장 방문 후 출근, 외곽 사업장 방문 출장 후 현지 퇴근, 차량없이 출퇴근 등 전체적으로 아울러서 정당한 노동조합 활동이었다고 답변하였을 뿐 비정상적인 입출차 기록에 대한 상세한 소명은 없었다.

하지만 위의 답변 ①은 회사가 풀타임 근로시간면제자의 복무에 대한 관리가 전무하고 이에 대해 지적이 없었던 점과 정상적인 활동으로 인정하고 급여를 지급한 점 등은 단지 소관부서의 과실유무에 해당하는 것일 뿐, 이것만으로 특별한 관행이 성립되어 복무규정이 적용되지 않는다는 주장은 받아들이기 어렵다.

②또한 복무처리와 관련된 내부전산망은 사용하지 않았다고 하지만 그간 연차, 공가, 병가 등은 ○○장의 승인 후 소관부서인 ○○○팀과 ▼▲▼팀에 문서로 협조 요청한 것은 풀타임 근로시간면제자의 복무처리도 사규에 따라 처리한 것이며,

이에 부득이하게 지각, 외출 등이 발생하였을 경우에도 절차에 따라 협조요청 문서로 처리할 수 있었음에도 불구하고, 위임전결상 전결권자가 지정되어 있지 않다는 이유만으로 단체협약 및 노사합의서에도 명시되어 있지 않은 ○○■에게 풀타임 근로시간면제자의 복무관리 권한을 위임하여 처리하였다는 행위 자체가

19) 연차, 공가, 병가 등 □○장의 승인 하에 회사에 별도의 협조요청 문서로 처리하여 왔다고 답변함(붙임3 참고)

부적절한 처신이며 단체협약 및 규정 위반에 해당한다.

특히③은 특별한 관행이 법령이나 취업규칙에서 정하고 있는 의무들보다 우선한다고 보는 ▼■○, ◎◎■의 자의적인 판단에 의한 것으로 법령에 근거한 근로시간면제제도의 취지(정당한 노동조합의 활동을 보장하기 위해 근로제공의무가 면제된다는 것)와 대법원의 판례법리(노조전임자라도 단체협약에 특별한 규정을 두거나 특별한 관행이 존재하지 아니하는 한 취업규칙이나 사규의 적용이 전면적으로 배제되는 것은 아님) 및 최근 서울지방법노동위원회의 판정 결과²⁰⁾(근로시간면제자의 복무위반 징계사유는 정당함)에 비추어 볼 때 타당하지 않다.

따라서 상당기간 반복적으로 발생된 비정상적인 입출차 기록에 대해 상세한 소명없이 전체를 아울러 정당한 노조활동을 하였다고 주장하는 것은 사회통념상 용인될 수 없는 내용으로 복무위반에 해당한다.

가-2. 근로시간면제제도 관리 부적정

회사가 운영하는 근로시간면제제도 운영의 근거 및 기준은 [표4] 와 같다.

[표 4] 근로시간면제제도 근거 및 기준

구 분	관련 조항 및 내용
단체협약	■ 제 11조(근로시간면제한도 및 근로시간면제자 처우)
근로시간면제 노사합의서 (2022년~현재)	■ 근로시간면제자의 면제시간 사용 - 노조는 사전에 근로시간 면제자의 명단, 사용일, 사용시간을 정한 사용계획서를 제출하여야 하며 회사는 동 사용계획서에 의거 급여를 지급한다. - 노조는 월별 근로면제시간 사용실적을 작성하여 해당월 급여지급일 7일 전에 제출하며 회사는 동 사용실적에 의거 급여를 지급한다. - 회사가 근로시간면제시간 사용의 적정성을 확인하기 위하여 관련자료를 요청할 경우 노조는 이에 협조한다.

20) 붙임4) 서울지방법노동위원회 보도 참고자료

회사와 노동조합이 합의하여 체결한 「단체협약」 및 「근로시간면제 노사합의서」에 의하면 풀타임 근로시간면제자의 연간 소정근로시간인 1인 기준 1,960시간에 대한 사용일과 사용시간이 구체적으로 기재된 사용계획서가 사용기준이며, 면제시간에 활동한 내용이 법령에 따른 정당한 노조활동임을 증명할 수 있는 근거가 사용실적이라 할 수 있다.

다시말해 노조는 근로시간면제자(풀타임, 파트타임)에 대해 ①사전에 회사에 사용계획서를 서면으로 통지하여야 하고 ②계획에 따라 활동한 월별 면제시간 사용실적을 월 급여지급일 7일 전에 제출하며, 회사는 ③제출받은 사용계획서와 사용실적을 근거로 면제시간 사용의 적정성을 확인하여 급여를 지급하여야 한다.

이것은 근로시간면제자의 정당한 노조활동에 대해 사측의 부당한 노조활동 지배·개입으로 간주되거나, 정당한 노조활동이 아닌 면제시간에 대해 급여를 지급할 경우 발생될 수 있는 부당노동행위²¹⁾를 사전에 방지하기 위해 노사가 사용계획과 사용실적을 통해 관리하기로 자율적인 합의를 한 것이다.

이에 ▼▲▼팀은 2021년도부터²²⁾ 매년 각 노조에 근로시간면제자와 관련하여 사용계획서와 사용실적을 제출하도록 통보하여 관리하고 있으며 만약 면제자를 변경할 경우, 변경내역을 서면으로 제출하도록 하고 있다.

위 내용을 확인하기 위해 감사실은 관계자와의 문답²³⁾ 및 연도별 사용계획서와 사용실적²⁴⁾을 검토하였으며, 확인된 문제점은 다음과 같다.

2016년부터 2019년도까지는 ○, ■노조가 동일하게 비교적 매월 구체적인 사용실적을 제출(단, 2018년도부터 ○노조는 2~3개월 단위로 합쳐서 제출함)하였으며,

21) 노조법 제81조(부당노동행위)1항4호: 근로자가 노동조합을 조직 또는 운영하는 것을 지배하거나 이에 개입하는 행위와 근로시간 면제한도를 초과하여 급여를 지급하거나 하는 행위

22) 붙임5) ▼■○팀-2208, 2022년 근로시간면제 사용계획 제출 요청(2021년도에 ▼■○팀이 신설된 이후, 각 노조에 근로면제시간 사용계획 제출 요청문서를 통보하여 관리함)

23) 가)○○■(2021년부터 현재까지 ▼■○팀 업무분장표내 노사업무 총괄 담당자로 근무)

나)▲■○(2020년도 이전까지 풀타임근로시간면제자이며 2024년도 1월부터 6월까지 ▼■○팀 팀장으로 근무)

24) 붙임6) 연도별 근로시간면제 사용계획 및 사용실적(시간의 경과에 따라 ○노조의 사용실적에만 문제점이 확인됨)

특히 2019년도는 풀타임 근로시간면제자(현재 ○○■▼■○▲■장인 ▼▲▼)도 매월 활동내역, 사용일시 및 요일, 장소, 시간 등 구체적인 사용실적을 제출하고 있었다.

2020년도에는 매월 사용실적을 제출한 ■노조와 달리 ○노조는 당시 대상자 변경(▲■○ → ○○○) 절차는 정상적이었으나, 이때부터 별도의 노사협의나 문서시행 없이 활동내역은 모두 동일한 ‘상기 노사 공동의 이해관계에 속하는 업무 및 노동조합 유지관리 업무’, 사용일시 및 요일은 ‘월단위(5월)’, 장소는 ‘각 해당장소’, 이용시간은 급여기준을 충족시킬 수 있는 소정근로시간 ‘160시간’ (산식: 8시간×20일) 등으로 변경하여 총 3회(1월~5월, 6월, 7월~12월) 제출하였다.

2021년도부터 2023년도까지도 ■노조는 동일하였으나, ○노조는 2021년도에는 아무것도 제출하지 않았으며, 2022년도에는 사용시간과 대상자가 적혀있는 단순한 사용계획서²⁵⁾만 제출하였고, 2023년에는 사용계획서(2022년도와 동일)와 파트타임 근로시간면제자의 활동내역만 있는 사용실적을 제출하였다.

하지만 ▼▲▼팀은 2023년도에 ■노조 파트타임 근로시간면제자에게는 별도로 사용실적에 대한 소명을 요청²⁶⁾하여 관리를 하였음에도 불구하고, 파트타임 근로시간면제자의 세부 사용실적만을 첨부하여 단 한번(연 1회)만²⁷⁾ 제출한 ○노조에는 별도의 소명을 요청한 적이 없다.

그 후로 2024년 현재까지도 ■, □, ▲노조는 매월 사용실적을 제출하고 있으나, ○노조는 사용실적을 전혀 제출하지 않고 있음에도 소명을 요청하지 않았다.

확인된 문제점과 같이 풀타임 근로시간면제자인 ▲■○, □▲▼가 별도의 협약 체결 및 문서시행 없이 2020년도부터 활동내역인 사용실적을 성실하게 제출하지 않아 진정성에 대한 의문을 초래하였음에도 불구하고,

2021년도부터 현재까지도 사용실적을 제출하지 않는 풀타임 근로시간면제자에

25) 붙임7) ▼■○-68, 2022년 근로면제시간 사용계획 제출

26) 붙임8) ○○■팀-1525, 근로시간면제 관련 소명자료 제출 요청 및 노사협의 성실히 이행 촉구

27) 붙임9) ▼▲▼-15, 근로시간면제자 근로면제시간 사용실적 알림(2023년 사용실적을 2024년에 제출함)

대해 노조활동의 감시로 보일 수 있다는 자의적인 판단²⁸⁾으로 단 1회도 사용실적의 적정성을 확인하지 않은 ▲■◎팀의 업무처리는 부적절하다.

이에 감사실은 ▲■◎팀에게 그간 누락된 사용실적과 처리한 내용에 대한 근거자료를 요청함과 더불어 근로시간면제제도를 제도적으로 보완할 필요가 있음을 확인하고 개선의견을 제시하도록 하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

▲■◎팀은 ①2020년도 노사합의시 풀타임 근로시간면제자의 활동내역을 일일이 회사에 제출하는 것은 타당하지 않다는 노조의 의견과 회사의 노조 감시 또는 사찰로 보여질 수 있다는 점을 고려²⁹⁾하여 ②노사합의하에 사용실적 별지 양식(2018년도)을 삭제하고 ‘사용계획서에 의거 급여를 지급한다’는 문구를 추가하여 사용계획을 근거로 급여를 지급한다는 점을 명확히 한 것이며, 사용실적도 노조 자체 양식을 통해 자율적으로 제출하도록 변경한 후 사용 여부만 확인되면 인정토록 한 것이라고 답변하였다.

이에 감사실은 ▲■◎팀에 답변①의 ‘2020년도 노사합의시 회사의 노조 감시 또는 사찰로 보여질 수 있다는 점을 고려하였다’를 증명할 수 있는 구체적이고 객관적인 근거자료를 추가로 요청하였으나,

▲■◎팀은 ‘교섭과정에서 노·사 실무교섭위원의 발언을 녹취하지 않아 확인할 수 있는 구체적인 자료는 없다’고 하며 관련된 근거자료는 제출하지 않았다.³⁰⁾

따라서 ‘감시 또는 사찰로 보여진다’는 답변은 객관적인 근거없는 과도한 유권해석에 해당함으로 인정하기 어렵다.

또한 답변② 도 2016년도부터 현재까지의 노사합의서 내용인 [표5] 와 맞지 않음으로 받아들일 수 없다.

28) 붙임10) ○○○, ▼▲▼ 문답서 각 1부

29) 붙임11) ▲■◎팀 답변서(1차)

30) 붙임12) ▲■◎팀 답변서(2차)

[표 5] 노사합의서

구 분	근로시간 면제자의 면제시간 사용
2016	사용계획서에 의거 급여를 지급한다.(합의서 내 사용실적과 관련된 표기가 없으나 별도의 계획을 수립하여 최초로 사용실적 제출을 요청하기 시작함)
2018	사용실적(별지1) 양식을 작성하여 제출하며 동 사용계획서에 의거 급여를 지급한다.
2020, 2022	동 사용계획서, 동 사용실적에 의거 급여를 지급한다.
공 통	회사가 근로시간면제 사용 한도의 적정성을 확인하기 위하여...노조는 협조한다.

위 표와 같이 2016년도부터 사용계획서에 의거 급여를 지급한다는 내용은 동일하게 유지되었으며, 또한 노무법인의 자문을 근거(2016. 10. 6.)³¹⁾로 최초로 사용실적을 제출받기 시작하였고, 이후 2018년도에 처음으로 ‘사용실적 양식을 작성하여 제출하며’라는 내용이 표기되고, 2020년도 부터는 ‘사용실적에 의거 급여를 지급한다’는 문구를 신규로 추가하는 등 오히려 사용실적을 중요시한 것³²⁾으로 판단 된다.

그리고 전체 노사합의서에는 ‘회사가 근로시간면제 사용 한도의 적정성을 확인하기 위하여 관련자료를 요청할 경우 노조는 이에 협조한다.’로 공통되게 명시된 것은 사용실적이 단순한 요식행위³³⁾에 해당하는 것이 아니라 노조법에 따른 부당노동행위(회사가 면제 대상업무를 수행하지 않은 경우에 급여를 지급할 경우)를 방지하고자 사용실적에 대한 내용을 유지해 온 것으로 해석하는 것이 타당하다.³⁴⁾

따라서 2020년도 이후로 노사합의서를 준수하여 사용계획을 근거로 급여를 지급한 것은 적정하나, 단 한번도 사용실적을 확인하지 않고 사용계획서에 의해서만 급여를 지급하여 풀타임 근로시간면제자의 복무위반까지 이르게 한 ▼■○팀은 관리의무를 위반한 것이다.

31) 붙임13) 2016년도 근로시간면제 사용계획(안), 노무법인 의견서 각1부

-사용계획(안) 주요내용: 사용실적 제출에 대해서는 노사합의서에 명시되어 있지 않으나, 노사간 부당행위의 소지를 미연에 방지하기 위해 별도의 운영계획을 수립하여 시행함

-노무법인 자문 주요내용: ‘면제시간 사용내역 보고를 노동조합이 이행하지 않고, 실제로도 법령 및 노사합의서에 따른 근로시간면제자 대상 업무를 수행하지 않은 경우에 급여를 지급할 경우 부당노동행위가 될 수 있음’

32) 서울중앙지법 2019.6.18.선고 2018가단5171187 “노조가 근로시간면제 활동내역을 성실하게 제출하지 않은 데에서 비롯된 것이며, 활동내역을 파악하기 어려운 사용실적만으로는 노동관계법령 및 단체협약 위반 여부를 알 수 없는 부분에 한하여 부속합의서에 따라 유급 인정을 거절한 것이므로 이는 정당하다.”

33) ▼■○팀 답변서(붙임11 참고)

34) 붙임14) 2023년, 2024년 근로면제시간 사용계획 통보 요청 문서 내 ‘행정사항: 계획 제출후 해당월 급여지급일 7일 전까지 사용실적 제출’로 명시되어 있음

나. 부당한 업무 지시

감사실은 ○○■▼■○▲■장의 공연기획사 차량 등록 강요로 제보된 부당한 업무지시 관련 구체적인 사례(4건)를 점검한 결과³⁵⁾, 적게는 19대부터 많게는 77대까지 무료로 대관차량으로 등록하도록 요청한 사실을 확인³⁶⁾하였으며 내용은 [표6] 과 같다.

[표 6] 대관차량 무료등록 부당지시 내역

구 분	행사명	신고내용	담당자	
			기획사 ³⁷⁾	주차
2020. 11.	○○■	차량 등록요청 (기획사 차량 ○■대)	○○■	▼▲▼, ▲■○
2021. 6.	▼▲▼	사우회 사업관련 협조차량으로 등록요청(기획사 차량 ○■대)	○○■	▼▲▼, ▲■○
2021. 11.	▲■○	사우회 케이트링 이용고객 주차차량으로 등록요청(기획사 차량 ○■대)	○○■	▼▲▼, ▲■○
2022. 9.	□▲▼	추가 등록차량으로 요청 (기획사 차량 ○■대)	○○■	▼▲▼, ▲■○

이에 ▼▲▼담당자였던 ▲■○은³⁸⁾ ○○■으로부터 대관차량 이외, 기획사 차량의 무료등록을 요구받은 적이 있다고 인정하였다.

사실관계 확인을 위해 ○○■에게 문답을 요청하였으나 거부하여, 복무위반과 마찬가지로 ○○○팀을 통해 문서로 전달(8. 8.) 후 답변(8. 26.)을 받았으며 내용³⁹⁾은 다음과 같다.

2020년 전임 대표이사가 사우회의 사업활성화를 위한 적극적인 지지를 근거로 ①2021년도에 사우회 신규사업의 일환으로 케이터링 사업을 추진하기 위해 기획사와의 간담회 중 공연관계 차량의 주차관련 문제를 듣고 ②관계부서인 ▼▲▼팀에 주차등록 가능 여부를 먼저 확인 한 후 ‘가능하다’ 는 답변을 받고 차량 리스트를 보내준 것이며, 당시 회사는 사우회 사업에 대한 협조 차원에서 등록을 해주었

35) 제보된 대관행사 관련 주차등록 내역: 총 4건(2020년 1건, 2021년 2건, 2022년 1건)

36) 붙임15) 이메일, 카톡 등 근거자료

37) 기획사 명은 상이하나 사업자 등록증에 대표자(○○○), 소재지(▲■○)으로 동일함

38) 붙임16) □▲▼ 문답서

39) 붙임17) 회사의 질의에 대한 답변(■□○)

던 것으로 기억되고 ③이에 사우회는 해당 업체와 케이터링 계약을 통해 수익을 창출하였고, 해당 수익은 명절 상품권 지급 등 모두 사우회 회원인 직원들에게 환원 되었다고 답변하였다.

즉 답변③은 대표이사의 지시하에 추진된 사우회 신규사업과 관련된 내용이며 사우회와 케이터링 계약을 통해 발생한 차량으로 「올림픽시설물주차관리시행세칙」 제5조(정기주차 대상) 1호가목 7)의 기타 회사가 인정하는 차량에 해당하여 ○○○팀 직원에게 정당하게 요청한 것이라는 주장이다.

이에 ▲■◎의 답변내용의 사실관계를 확인하기 위해 당시 관련부서에서 근무 하였던 ○○, ▼■, ◎■⁴⁰⁾에 대해 추가로 문답을 시행하였으며, 제보된 대관행사별 대관차량의 등록여부를 확인하기 위해 현장조사⁴¹⁾를 실시하였다.

관계자 의견 및 검토결과

사우회 케이터링 사업과 관련된 내용을 문답하였으며 내용은 [표7] 과 같다.

[표 7] 사우회 케이터링 사업 관련 주차협조 답변내용⁴²⁾

구 분	대 상 자	확인 결과		
		기획사 간담회 개최 내용	사우회 케이터링 사업	사우회 관련 주차승인
▼■○▼장	○○○ (2021.1.1.~2021.6.30.)	없음	모름	없음
○○○▼장	▼▲▼ (2020.7.1.~2021.6.30.)	없음	없음	없음
■□○▼장	□▲▼ (2021.7.1.~2022.6.30.)	없음	없음	없음

관련자들의 답변으로는 대표이사가 사우회 운영을 적극 지지하였다는 주장은 사실확인이 불가능하였으나, 위임전결지침상 주차관련 전결권자인 ○○○○장으로 근무하였던 ○○■, ▼■○가 공통되게 진술한 사우회의 케이터링 사업에 대해서

40) ○○■의 답변(붙임17 참고)에 근거하여 2020년, 2021년으로 한정하여 대상자를 선정함(공공감사법 제20조 1항, 2항 적용)

41) 대관차량 관련부서인 ▼▲▼팀, ▲■◎팀

42) 붙임18) 대상자 문답서 각 1부

들어본 사실이 없다는 점과 만약 요청을 받았다면 문서로 처리했을 것이라고 답한 점, 3명 모두 사우회관련 차량의 협조요청을 받은 사실이 없다는 점 등으로 ○○○의 답변 ①, ②는 사실이 아님을 확인할 수 있다.

이는 관련 기획사인 ▼▲▼ ○○○의 문답내용⁴³⁾ 중 메일로 ▼■○ ▼▲장에게 대관행사와 관련된 차량의 등록을 요청한 사실 대해서 “사우회 쪽에서 밥차를 사용하다보니, 한 번 정도 요청은 했던 적이 있는 것으로 기억합니다.” 로 사실을 인정한 점, “○○○ ▼▲장님에게 오버되는 주차 가능차량에 대해서 가능하다면 등록하여 달라고 부탁드립니다.” 로 그 사유가 사우회차량이 아니라고 설명한 점, 사우회 사업과 관련한 기획사 간담회에 대해서는 참석을 요청받거나 전달받은 내용은 없다고 답변한 점에서도 확인되었다.

또한 ▼■○의 답변③도 대표이사가 사우회 신규사업 추진을 승인하여 발생한 차량 및 케이터링 계약을 통한 차량, 즉 「올림픽시설물주차관리시행세칙」 제5조 1호 가목 7)의 기타 회사가 인정하는 차량으로 요청한 것이라면 규정에 따라 □▲▼팀에 문서로 협조요청을 하여야 하나, □▲▼팀의 문서에는 공연관람상품 및 완구판매의 위탁계약 체결에 따른 정기차량 등록 협조요청 이외 케이터링 계약과 관련된 협조요청은 단 1건도 확인되지 않기에 인정하기 어렵다.

즉, 사우회 케이터링 사업에 관련된 차량에 해당되지도 않으며, 만약 해당된다 하더라도 문서로 협조요청을 하지 않고 ▲■○에게 메일 또는 카톡 등으로 요청한 ○○○의 행동은 정당한 요청이 아니며, 이는 규정위반에 해당된다.

그리고 추가로 문답하였던 당시 ▼▲▼도 ○○○으로부터 차량번호와 기간이 적힌 엑셀파일을 주로 메신저로 전달받아서 등록하였다고 답변한 내용⁴⁴⁾에서 확인된 바와 같이, 차량번호와 기간이 적힌 엑셀파일을 전달받아 등록하였다는 점, 거절할

43) 붙임 19) ○○○ 문답서

44) 붙임 20) ▼▲▼ 문답서

경우 불이익이 발생되었던 점 등 ▲■○, ○○■의 공통된 진술로 당시 ○○■의 우월적 지위가 상당하였고 대관차량과 관련된 부당한 요구가 사실임이 확인된다.

따라서 ○○■의 행동은 자신의 우월적 지위를 이용한 부당행위로 「임직원행동 강령운영지침」 제19조의 2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 제2호에 따른 직무관련 임직원에게 부당한 지시·요구를 하는 행위에 해당한다.

다. 대관차량 관리 부적정

부당한 업무 지시와 관련된 4건의 대관행사별 대관차량의 실제등록 유무와 규정에 따른 일반적인 대관차량의 등록절차 [표8] 준수 등을 확인하기 위해 대관차량 관련 업무 담당부서인 ○○■팀과 ▲■○팀의 현장조사를 실시하였다.

[표 8] 대관차량 등록 절차

구 분	절 차	등록 방법
무 료	기획사 → ▲■○팀 ▲■○에게 차량리스트 전달(이메일)	대관 주차등록 시스템 활용, □▲▼별로 등록
관련 근거	올림픽시설물대관운영시행세칙 제26조(주차료) 제3항, 행사차량 출입증 발급기준표(별표3)	
유 료	기획사 → ○○○팀 □▲▼에게 사후정산 신청공문 발송(차량리스트 포함)	□▲▼가 주차관리 시스템에 일괄 등록 후 사용내역으로 정산
관련근거	올림픽시설물주차관리시행세칙 제7조(대관차량), 대관차량 주차료 정산체계 개선계획	

위 표와 같이 규정을 근거로 기획사에서 무료차량일 경우는 ▲■○팀 ○○○와 협의 후 무료로 차량을 등록하고 이외의 차량은 ○○■팀에 공문으로 요청하여 유료로 등록하고 있음으로 절차상의 문제는 없었으나,

무료차량의 경우 ①2021년 11월에 주차관제시스템이 변경된 이후 대관행사별 무료로 등록한 최초 차량리스트가 조회되지 않는 시스템의 기능적인 문제와

②○○○■팀 ▼▲▼자가 시스템에 등록한 후 별도의 문서로 시행하거나 저장 후 공유하지 않을 뿐만 아니라, 시스템 접속 ID, PW가 1개로만 운영되어

누가 등록하였는지, 어떤 행사였는지, 총 몇 대를 등록하였는지 등 차량과 관련된 일체의 내용을 확인 할 수 없는 관리적인 문제가 확인되었고,

③「올림픽시설물대관운영시행세칙」 제26조(주차료) 제3항 발급기준표(별표3)에 따라 [표9] 와 같이 ▲■◎의 재량에 따라 예상대관료별로 적게는 5대에서 많게는 30대까지 무료차량을 발급할 수 있도록 되어 있는 규정상의 문제도 확인되었다.

[표 9] 행사차량 출입증 발급기준표

(단위: 만원, 매)

예상대관료	발급수량	최대발급수량	재량범위
▲■◎미만	◎	▲■	◎
▲■◎~▲■◎미만	■◎	▲■	■◎
▲■◎~▲■◎미만	■◎	▲■	■◎
▲■◎~▲■◎미만	■◎	▲■	■◎
▲■◎~▲■◎미만	■◎	▲■	■◎
▲■◎~▲■◎미만	■◎	▲■	■◎
▲■◎이상	■◎	▲■◎	■◎

이에 특별한 사유가 없는 한 무료 대관차량을 담당하고 있는 ▼▲▼팀에서는 대관행사시 무료차량에 대해 사후에도 확인할 수 있는 문서화된 별도의 방안과 발급기준표(별표3)을 현행화하여 ○○○의 재량이 남용되지 않도록 규정을 현행화 하고 절차를 보완할 필요가 있다.

또한, □▲▼팀은 대관차량 등록 시스템 접속 ID, PW를 대관 ▲■◎로 세분화 하고 대관행사별로 최초 등록된 차량리스트가 조회되도록 하여, 만약 ▲■◎팀 ○○○가 규정을 초과한 무료차량을 등록할 경우 원천적으로 등록되지 않도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

한편, ▼▲▼이 요청한 엑셀파일에 콘서트 차량(▲■◎ 등)으로 되어 있는 점, 대관행사의 기획사가 동일하다는 점 등 정황상 오래전부터 이해관계⁴⁵⁾가 성립된 것으로 보이나, 위와 같이 제보된 대관행사의 최초 등록된 무료차량의 대수 확인

45) 제목 [▼▲▼] 사우회 케이트링 이용고객 주차등록 부탁, 이내용: “▼▲▼▲ 추가 주차차량 정리하여 보내드립니다. ▲▼대입니다. 잘부탁드립니다. 티켓 필요하시면 말씀하세요”

불가, 중복된 차량의 종류(승용차, 화물차 등) 확인 불가 등 관리 부적정으로 인해 입증할 수 있는 객관적인 근거가 부족함으로 이에 대해서는 처분요구하지 않기로 한다.

다만, ○○○팀은 대관 공고 및 심사시 대관기획사와 회사의 임직원간에 불필요한 이해관계가 성립되지 않도록 「올림픽시설물대관운영규정」에 ‘대관기획사와 회사의 임직원간의 사적인 이해관계가 확인된 경우 등’을 승인 거절 및 취소 사유로 추가하여 규정을 개정하고, ▲■■◎팀은 정기차량 등록과 관련하여 자체적으로 이상유무를 확인할 수 있는 점검절차를 마련하여 업무상 발생될 수 있는 리스크를 제거하는 등 내부통제를 강화할 필요가 있다.

4. 관련자들의 부당행위

가. ▼▲▼의 경우

위 사람은 2017년 4월 14일부터 현재까지 ◎◎■▼■○▲■장의 지위와 풀타임 근로시간면제자로 지정된 자로, 조합원 누구보다 타의 모범이 되도록 법령 및 노사합의와 규정을 성실하게 준수해야 할 의무가 있다.

그러나, 2021년 11월부터 2024년 6월까지 정당한 노동조합활동을 이유로 회사에 별도의 통지나 협조요청 없이 총 499일 동안 평균 90분 지각, 총 179일 동안 평균 129분 조기퇴근 등 상습적으로 복무를 위반하였고, 이를 소명할 기회를 부여하고자 문답을 요청하였으나 거부하는 등 성실히 조사에 임하지도 아니하였다.

또한 ▼▲▼팀 □▲▼에게 2020년 11월부터 2022년 9월 까지 총 4회⁴⁶⁾에 걸쳐 「올림픽 시설물대관운영시행세칙」 제26조(주차료) 제3항의 무료차량에 해당하지도 않는 특정기획사의 차량을 사우회 차량으로 위장하여 강압적으로 등록하도록 부당한 업무지시를 하였으며, 이는 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위로

46) 2020. 11. 에 이루어진 부당한 업무지시 1건은 징계시효가 지나 징계사유에서는 제외하되, 징계양정의 판단자료에 해당할 수 있기에 명시함.

갑질 및 「임직원행동강령운영지침」 제19조의 2(부당행위의 금지) 제2호 위반에 해당한다.

이에 장기간 반복된 복무위반의 경우 중징계에 해당하나 다만, ▲■◎팀이 한번도 관리를 하지 않은 점, 활동내역에 대한 사용실적을 요구하지 않은 점, 복무위반에 대해 공식적으로 주의 및 경고를 하지 않은 점 등을 감안하여 관리 소홀에 대한 과실이 확인됨으로 징계요구 양정에 반영하기로 한다.

징계요구 양정

위 사람의 부당행위는 「인사규정」 제114조(복무통칙), 제118조(결근과 지각), 제119조(외근, 조퇴 및 외출), 「문서규정」 제4조(사무처리의 원칙), 「임직원행동강령운영지침」 제19조의 2(직무권한등을 행사한 부당행위의 금지)를 위반한 것으로, 「인사규정」 제161조(징계사유 등) 제1항 1호에 따른 제규정 위반, 2호에 따른 정당한 이유 없는 직무 태만, 6호에 따른 직무권한을 행사한 부당한 행위 등에 해당하며 이는 「단체협약」 제40조(징계) 제 1호에 따른 제규정 위반, 2호에 따른 정당한 이유 없는 직무 태만에도 해당된다.

따라서 「인사규정」 제161조 [별표7] “징계양정기준”의 ‘1. 성실의무위반’ 중 ‘다(직무태만). 라(부당행위)’에 해당하여 중징계 이상 처분함이 상당⁴⁷⁾하다고 판단된다.

나. ▲■◎의 경우

위 사람은 2020년 1월 17일부터 현재까지 ◎◎■▼■○▲■(◎◎■장)의 지위와 풀타임 근로시간면제자로 지정된 자로, 조합원 누구보다 타의 모범이 되도록 법령 및 규정을 성실하게 준수해야 할 의무가 있다.

그러나, 2021년 11월부터 2024년 6월까지 정당한 노동조합활동을 이유로 회사에

47) ‘직무태만’은 기간이 상당함에 따라 중징계 이상이 타당하나, 회사의 복무관리 소홀로 인한 과실이 인정되는바, 경감함에도 불구하고 「감사규정」 제21조(감사결과의 보고 및 요구) 제4항에 따라 ‘부당행위’와 비위가 중복됨으로 ‘감봉’보다 한단계 위인 중징계 이상의 처분으로 결정함

별도의 통지나 협조요청 없이 총 319일 동안 평균 74분 지각, 총 171일 동안 평균 77분 조기퇴근 등 상습적으로 복무를 위반하였고, 이를 소명할 기회를 부여하고자 문답을 요청하였으나 거부하는 등 성실히 조사에 임하지도 아니하였으며, 특히 ▼▲▼장으로 선임된 2020년도부터 별도 합의 없이 세부적인 내용으로 제출하던 사용실적을 ‘상기 노사 공동의 이해관계에 속하는 업무 및 노동조합 유지관리 업무’ 활동을 하였다고만 기재하여 활동내역에 대한 진정성에 대한 의문을 초래하였다.

다만 복무위반의 경우 ▼▲▼과 마찬가지로 □▲▼팀의 관리 소홀에 대한 과실이 확인되어 징계요구 양정에 반영하기로 한다.

징계요구 양정

위 사람의 부당행위는 「인사규정」 제114조(복무통칙), 제118조(결근과 지각), 제119조(외근, 조퇴 및 외출), 「문서규정」 제4조(사무처리의 원칙)를 위반한 것으로, 「인사규정」 제161조(징계사유 등) 제1항 1호에 따른 제규정 위반, 2호에 따른 정당한 이유 없는 직무 태만 등에 해당한다.

이는 「단체협약」 제40조(징계) 제 1호에 따른 제규정 위반, 2호에 따른 정당한 이유 없는 직무 태만에도 해당된다.

따라서 「인사규정」 제161조 [별표7] “징계양정기준” 의 ‘1. 성실의무위반’ 중 ‘다(직무태만)’ 에 해당하여 경징계 이상 처분함이 상당하다고 판단된다.

다. ▼■○의 경우

위 사람은 2018년 12월 3일에 입사(○◎○팀) 후 2021년 1월 1일부터 현재까지 ▲■◎팀에서 회사의 노조관리 총괄 업무를 담당하고 있는 자로, 노조법에 따른 노사합의로 체결한 근로시간면제제도를 합의서에 명시된 내용에 따라 회사를 대표하여

근로시간면제자의 활동내역에 대해 적법하게 관리⁴⁸⁾를 하여야 하며 법령 및 규정을 성실하게 준수해야 할 의무가 있다.

그러나, 위 사람은 근로시간면제자 중 풀타임 근로시간면제자에 대한 복무관리는 부당노동행위로 비취질 수 있다는 자의적인 판단만으로 별도의 합의나 부서장의 승인 없이 2020년도부터 풀타임 근로시간면제자인 ○○○가 임의로 변경한 단순한 활동내역만으로 작성된 사용실적을 인정하였고, 2021년도부터 현재까지 사용실적 제출이 전무함에도 불구하고 면제활동에 대한 적정성을 검토하기 위한 노력을 단 한차례도 하지 않는 등 관리 소홀의 책임이 인정된다.

이로 인해 풀타임 근로시간면제자인 ○○○, ○○○는 장기간 비정상적인 입출차 기록에도 불구하고, 위 행위는 노사 관행에 따른 정당한 노조활동을 간섭하는 부당노동행위라고 주장하는 상황까지 이르게 된 것이며, 결국 풀타임 근로시간면제자의 차별적인 처우를 인정하여 회사의 근로시간면제제도의 형평성을 저해하였다.

징계요구 양정

위 사람의 부당행위는 「인사규정」 제114조(복무통칙), 「문서규정」 제4조(사무처리의 원칙)를 위반한 것으로, 「인사규정」 제161조(징계사유 등) 제1항 1호에 따른 제규정 위반, 2호에 따른 정당한 이유 없는 직무 태만 등에 해당한다.

따라서 「인사규정」 제161조 [별표7] “징계양정기준”의 ‘1. 성실의무위반’ 중 ‘다(직무태만)’에 해당하여 경징계 이상 처분함이 상당하다고 판단된다.

라. ○○○의 경우

위 사람은 2021년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지 □▲▼팀장으로 근무하면서 노무, 급여 등 팀 업무 전체를 총괄 관리·감독할 의무가 있는 자이다.

48) 노사합의서에 근거하여 근로시간면제자에 구분(풀타임, 파트타임) 없이 회사는 사용계획과 사용실적을 근거로 급여를 지급하여야 하고 사용의 적정성을 확인하기 위해 사용실적 제출을 요청할 수 있음

그러나, 2021년도부터 2022년까지 풀타임 근로시간면제자의 사용실적 제출이 전무함에도 불구하고 면제활동에 대한 적정성을 검토하기 위한 노력을 단 한차례도 하지 않은 점과 사용계획만으로 급여를 지급하도록 승인한 점 등 관리를 소홀히 한 책임이 인정된다. 또한 위 내용을 의도적으로 묵인하거나 방조하였음을 단정하기 어렵다 하더라도 관리·감독의 의무를 다하지 못한 책임은 인정되므로, 감독자로서 책임을 묻는 것은 불가피하다.

징계요구 양정

위 사람의 부당행위는 「인사규정」 제161조의 2(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준)을 적용하여, 「인사규정」 제146조(경고와 주의)에 따라 엄중한 “경고”로 처분함이 상당하다고 판단된다.

마. ○○○의 경우

위 사람은 2018년 9월 3일부터 2019년 10월 31일까지 ▼▲▼팀장으로 근무하였으며, 2022년 7월 1일부터 2023년 12월 31일까지 ◎◎■팀장으로 근무하면서 노무, 급여 등 팀 업무 전체를 총괄 관리·감독할 의무가 있는 자이다.

그러나, 과거 ▼▲▼팀장으로 근무하는 시기에 사용실적을 제출받아 처리하는 등 사용실적에 대해 충분히 인지하고 있었음에도 불구하고, 2022년도에 단 한차례도 사용실적을 제출하지 않은 풀타임 근로시간면제자의 면제활동에 대한 적정성을 검토하기 위한 노력을 하지 않고 사용계획만으로 급여를 지급하도록 승인한 점, 특히, 2023년도에는 파트타임 근로시간면제자에게만 사용실적을 요구하여 형평성을 저해한 점 등 관리를 소홀히 한 책임이 인정된다. 이에 위 내용을 의도적으로 묵인하거나 방조하였음을 단정하기 어렵다 하더라도 관리·감독의 의무를 다하지

못한 책임은 인정되므로, 감독자로서 책임을 묻는 것은 불가피하다.

징계요구 양정

위 사람의 부당행위는 「인사규정」 제161조의 2(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준)을 적용하여, 「인사규정」 제146조(경고와 주의)에 따라 엄중한 “경고”로 처분함이 상당하다고 판단된다.

바. □▲▼의 경우

위 사람은 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지 ○○○팀장으로 근무하면서 노무, 급여 등 팀 업무 전체를 총괄 관리·감독할 의무가 있는 자이다.

그러나, 과거 2017년 4월 14일부터 2019년 12월 31일까지 ◎◎■▼■○▲(◎◎■장)이면서 풀타임 근로시간면제자로 지정되었던 경력으로 보아 사용실적에 대해 충분히 인지하고 있었음에도 불구하고, 2024년도에 단 한차례도 사용실적을 제출하지 않은 풀타임 근로시간면제자의 면제활동에 대한 적정성을 검토하기 위한 노력을 하지 않고 사용계획만으로 급여를 지급하도록 승인한 점 등 관리를 소홀히 한 책임이 인정된다. 또한 근무기간이 6개월로 ▲■◎, ◎◎■보다 짧다 하더라도 관리·감독의 의무를 다하지 못한 책임은 인정되므로, 감독자로서 책임을 묻는 것은 불가피하다.

징계요구 양정

위 사람의 부당행위는 「인사규정」 제161조의 2(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준)을 적용하여, 「인사규정」 제146조(경고와 주의)에 따라 엄중한 “경고”로 처분함이 상당하다고 판단된다.

사. ▲■◎의 경우

위 사람은 2018년 11월 23일부터 2023년 6월 30일까지 ▼▲▼팀 ▼■○담당한 자로, 올림픽시설물주차관리시행세칙에 따라 대관차량을 관리하여야 하는 의무가 있다.

그러나, ◎◎■▼■○▲■인 ○○○에게 2020년 11월부터 2022년 9월 까지 총 4회⁴⁹⁾에 걸쳐 「올림픽시설물대관운영시행세칙」 제26조 제3항의 무료차량에 해당하지도 않는 특정기획사의 차량을 무료로 처리하도록 강요받고도 별도의 신고없이 주차시스템의 정기차량 등록을 남용하여 협조하였다.

이는 「올림픽시설물주차관리시행세칙」 제5조, 제7조 위반에 해당하며, 부당한 업무지시가 있을 경우 「임직원행동강령운영지침」 제4조에 따라 거부하거나, 행동강령책임관에게 알리도록 규정되어 있음에도 불구하고 부당한 지시를 이행한 것으로 규정위반에 해당한다.

징계요구 양정

위 사람의 부당행위는 「인사규정」 제114조(복무통칙), 「문서규정」 제4조(사무처리의 원칙), 「올림픽시설물주차관리시행세칙」 제5조(정기주차 대상), 제7조(대관차량)를 위반한 것으로, 「인사규정」 제161조(징계사유 등) 제1항 1호에 따른 제규정 위반, 2호에 따른 정당한 이유 없는 직무 태만 등에 해당하나, 부당한 업무지시임을 알고도 할 수 밖에 없었던 사유가 문답에서 확인된 내용과 같이 ◎◎■의 갑질로 인한 행동인 점과 과거의 잘못된 업무처리에 대해 반성하고, 감사에 성심껏 참여하여 사실관계 확인에 도움을 준 점 등을 고려하여 「임직원행동강령운영지침」 제33조(신고인의 신분보장)을 적용하여 「인사규정」 제146조(경고와 주의)에 따라 엄중한 “경고”로 처분함이 상당하다고 판단된다.

49) 2020. 11. 에 이루어진 부당한 업무지시 1건은 징계시효가 지나 징계사유에서는 제외하되, 징계양정의 판단자료에 해당할 수 있기에 명시함.

아. ▲■◎의 경우

위 사람은 2020년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 ◎◎■팀 ▼■○담당한 자로, 올림픽시설물주차관리시행세칙에 따라 대관차량을 관리하여야 하는 의무가 있다.

그러나, 위 기간⁵⁰⁾동안 ◎◎■▼■○▲■인 ▲■◎에게 「올림픽시설물대관운영시행세칙」 제26조 제3항의 무료차량에 해당하지도 않는 특정기획사의 차량을 무료로 처리하도록 강요받고도 별도의 신고없이 주차시스템의 정기차량 등록을 남용하여 협조하였다.

이는 「올림픽시설물주차관리시행세칙」 제5조, 제7조 위반에 해당하며, 부당한 업무지시가 있을 경우 「임직원행동강령운영지침」 제4조에 따라 거부하거나, 행동강령책임관에게 알리도록 규정되어 있음에도 불구하고 부당한 지시를 이행한 것으로 규정위반에 해당한다.

징계요구 양정

위 사람의 부당행위는 「인사규정」 제114조(복무통칙), 「문서규정」 제4조(사무처리의 원칙), 「올림픽시설물주차관리시행세칙」 제5조(정기주차 대상), 제7조(대관차량)를 위반한 것으로, 「인사규정」 제161조(징계사유 등) 제1항 1호에 따른 제규정 위반, 2호에 따른 정당한 이유 없는 직무 태만 등에 해당하나, 주차시스템의 한계로 실제 요청받은 차량을 등록하였다는 객관적인 자료를 확인할 수 없고, 부당한 업무지시를 알고도 할 수 밖에 없었던 사유가 문답에서 확인된 내용과 같이 ◎◎■의 갑질로 인한 행동인 점과 과거의 잘못된 업무처리에 대해 반성하고, 감사에 성심껏 참여하여 사실관계 확인에 도움을 준 점 등을 「인사규정」 제146조(경고와 주의)에 따라 엄중한 “경고”로 처분함이 상당하다고 판단된다.

50) 2020. 11. 에 이루어진 부당한 업무지시 1건은 징계시효가 지나 징계사유에서는 제외하되, 징계양정의 판단자료에 해당할 수 있기에 명시함.

5. 조치할 사항

▼▲▼은

【징 계】 정당한 이유 없이 장기간 비정상적인 출퇴근 등 반복적인 복무위반으로 직무를 태만히 하고도 뉘우치지 않으며, ○○■▼■○▲■장의 지위를 이용하여 규정에 맞지 않는 대관차량 등록을 강요하는 등 기본적인 직업윤리 및 임직원행동 강령에 위배되는 행동으로 회사의 명예 및 신뢰도를 실추시킨 아래의 직원에 대해 「인사규정」 제161조(징계사유) 제1항 제1호, 2호, 3호, 6호에 따라 “중징계” 처분하시기 바랍니다.

직 위	직 급	성 명	해당부서 근무기간	현 근무처
○○○	□▲▼	○○■	2017. 4. 14. ~ 현재	▲■○

【징 계】 정당한 이유 없이 장기간 비정상적인 출퇴근 등 직무를 태만히 하고도 뉘우치지 않으며, 기본적인 직업윤리에 위배되는 행동으로 회사의 명예 및 신뢰도를 실추시킨 아래의 직원에 대해 「인사규정」 제161조(징계사유) 제1항 제1호, 2호, 3호에 따라 “경징계” 처분하시기 바랍니다.

직 위	직 급	성 명	해당부서 근무기간	현 근무처
▼■○	▲■○	□▲▼	2020. 1. 17. ~ 현재	▲■○

【징 계】 노사업무 총괄담당자로서 직무를 태만히 하여 장기간 근로시간면제제도의 비정상적인 운영을 방관하고 이로인해 근로시간면제제도의 법과 규정에 맞지 않는 노사관행을 초래하는 등 회사의 근로시간면제제도의 취지를 훼손시킨 아래의 직원에

대해 「인사규정」 제161조(징계사유) 제1항 제1호, 2호, 3호에 따라 “경징계” 처분하시기 바랍니다.

직 위	직 급	성 명	해당부서 근무기간	현 근무처
○○■	■□○	○○○	2021. 1. 1. ~ 현재	■□○팀

【경 고】 ○○■팀장으로 근무하는 동안 장기간 근로시간면제자의 미제출된 사용실적에 대한 적정성을 검토 없이 사용계획서만을 근거하여 급여지급을 승인하는 등 관리·감독의 의무를 다하지 못한 아래의 직원에 대해 「인사규정」 제146조(경고와 주의)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다.

직 위	직 급	성 명	해당부서 근무기간	현 근무처
○○○	○○○	○○■	2021. 1. 1. ~ 2022. 6. 30.	▼■○
▲▼	○○○	▼▲▼	2022. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.	○○■
▲■	○○○	▲■○	2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.	▲■○

【경 고】 ○○장의 반복된 부당한 업무 지시가 규정위반임을 인지하고도 차량을 무료로 등록하는데 협조하는 등 임직원행동강령을 위반한 아래의 직원에 대해 「인사규정」 제146조(경고와 주의)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다.

직 위	직 급	성 명	해당부서 근무기간	현 근무처
○○○	○○■	○○○	2016. 2. 22. ~ 2022. 12. 31.	▼■○
▲▼	○○■	▲■○	2018. 11. 23. ~ 2023. 6. 30.	○○■

【개 선】 ▼■○팀은 회사의 임직원과 기획사간의 사적인 이해관계가 성립되지 않도록 「올림픽시설물대관운영규정」에 이해관계 적발시 승인 거절 및 취소 사유를 추가하여 개정하는 등 내부통제를 강화하시기 바랍니다.

【통 보】 ◎◎■팀은 근로시간면제제도의 범취지에 맞도록 단체협약 및 노사 합의서에 근로시간면제자의 복무(풀타임, 파트타임)를 확인할 수 있는 방안을 보완하여 근로시간면제자의 복무위반이 재발되지 않도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.

【통 보】 ▼■○팀은 대관차량의 무료처리와 관련하여 담당자의 재량이 남용되지 않도록 무료 대관차량을 관리할 수 있는 등록절차 도입 및 대관행사차량 출입증 발급기준표의 현행화 등을 검토하여 개선방안을 마련하시기 바랍니다.

【통 보】 ▲■◎팀은 대관차량과 관련한 부당행위가 재발되지 않도록 대관 담당자별 ID, PW부여 등 대관차량을 관리할 수 있는 주차시스템의 기능개선과 연도별 정기차량이 아닌 수시로 등록되는 정기차량에 대해 자체적으로 점검할 수 있는 절차 도입 등 개선방안을 마련하시기 바랍니다.